

1502701-19.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2191669/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 19066050 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 391/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2191669 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502701-19.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502701-19.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2191669/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 19066050 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 391/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2191669 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Higor de Paula Nogueira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

HIGOR DE PAULA NOGUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput e § 1º, inciso I, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a imputação, no dia 15 de julho de 2021, por volta das 14h30, na Rua Antônio Cavalheiro, 1560, Parque Vicente Leporace III, nesta cidade e comarca, guardava, para fornecimento a terceiros, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 104,5g da substância entorpecente denominada

"Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como maconha, na forma de três porções, e 3,5g da substância entorpecente denominada "Erythroxylon Coca L", conhecida por cocaína, consistente em quatro porções de pó branco, além de 0,760g (setecentos e sessenta miligramas) da droga sintética denominada 25E-NBOH, na forma de trinta e oito segmentos de papel cartonado (selos) de formato quadrado, conforme laudos de constatação de fls. 20/28 e exame químico toxicológico de fls. 139/144, bem como tinha em depósito, sem autorização, insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas, quais sejam, frasco de plástico de cor preta e ácido sulfúrico, conforme laudos periciais de fls. 139/144 e 153/156.

É da inicial que policiais civis receberam denúncia anônima indicando que o morador do logradouro acima, de vulgo Nigéria, estaria comercializando drogas, sendo realizado monitoramento e verificada a mercancia de entorpecentes, ocasiões em que o acusado servia as porções aos usuários e recebia quantia em dinheiro. Assim, foi solicitada busca domiciliar, deferida pelo juízo nos autos 1502486-43.2021.8.26.0196. Na data dos fatos, os policiais compareceram ao imóvel e, ao adentrarem a residência, localizaram grande quantidade de drogas, maconha em forma de planta e fragmentada em três porções, quatro porções de cocaína embaladas individualmente, diversas cartelas de droga sintética, além de frascos com substância líquida incolor e diversos instrumentos para manipulação e produção de químicos. Realizada perícia, foi constatada a presença de ácido sulfúrico em frascos apreendidos na residência do denunciado, insumo químico utilizado para fabricação e síntese de entorpecentes, conforme laudo de fls. 153/156.

Notificado, o réu ofertou defesa preliminar (págs. 175/188) e, recebida a denúncia (págs. 200/201), foi citado.

Durante instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e foi interrogado o réu (págs. 219/220 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 239/249).

A defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação da atenuante da confissão, do redutor do tráfico privilegiado, da fixação de regime aberto, com substituição da pena por restritivas de direito, além do apelo em liberdade (págs. 250/270).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Preliminarmente, deixo de analisar o aditamento aos memoriais juntados pela defesa (págs. 273/277), à ausência de justificativa plausível e dada a preclusão consumativa. E determino sua exclusão, desentranhando-se.

Feitas estas considerações, no mérito, a pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de págs. 01/03, boletim de ocorrência de págs. 11/14, auto de exibição e apreensão de págs. 15/16, laudos de constatação de págs. 20/28, laudos periciais de págs. 107/123 e 153/156 e exames químico toxicológicos de págs. 139/144, que evidenciam a existência de substâncias entorpecentes ("Cannabis Sativa L", "Erythroxylum coca" e 25E-NBOH), para fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como por toda prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

Na delegacia, na presença de seu advogado constituído, Higor assumiu os entorpecentes e disse que é usuário de maconha, e que as plantas de maconha, bem como as porções seriam para seu consumo próprio. Contudo, disse que a cocaína e as drogas sintéticas K4 e LSD seriam destinadas à venda. Alegou que os líquidos localizados nos frascos são ácido clorídrico e ácido sulfúrico que ele próprio produziu para realizar a limpeza de casa. Confessou que o dinheiro localizado é proveniente da venda de drogas nos dias que antecederam a apreensão. Em juízo, acrescentou que estava promovendo a venda de drogas há cerca de 20 dias. Negou que os produtos químicos apreendidos eram destinados à fabricação de entorpecentes, alegando que os usava para fazer pedra-sabão para limpeza. Alegou que, em razão da epidemia da Covid-19, houve queda de seu serviço como instalador de ar-condicionado, e recorreu à prática do tráfico.

Os policiais civis Kauzio e Fabrício relataram que, após receber diversas denúncias anônimas informando que o indivíduo de nome Higor, conhecido por "Nigéria", estaria comercializando drogas, bem como ocultando os entorpecentes em sua residência localizada na Rua Antônio Cavaleiro, numeral 1560, passaram a realizar monitoramento em dias alternados, onde foi possível ao policial Kauzio observar Higor realizando a venda de drogas em sua residência. E que a abordagem de Higor e dos usuários não foi realizada em detrimento da segurança pessoal do policial, bem como dos suspeitos e dos cidadãos que habitam as adjacências do local, motivo pelo qual optou-se pela busca domiciliar judicial, deferida. Na data dos fatos, realizaram incursão no imóvel de Higor, onde localizaram as drogas, maconha em forma de planta e fragmentada em porções, cocaína embaladas individualmente em plástico, diversas cartelas de drogas sintéticas de LSD e da droga conhecida por K4, além de frascos contendo substância líquida incolor e diversos instrumentos utilizados para a produção de produtos químicos. E foi localizada a quantia de R\$ 578,00 em cédulas variadas, além do aparelho celular de Higor, onde foi possível verificar diversas conversas relacionadas ao tráfico ilícito de drogas. Em audiência, o policial Kauzio acrescentou que na residência estava montado um mini laboratório para fabricação de entorpecentes, ressaltando que ali também foram apreendidos segmentos de K4, maconha sintética. Confirmou que constatou, nas campanhas, a prática da mercancia espúria, caracterizadas pelas chegadas, saídas rápidas e trocas.

Pois bem.

Por oportuno, e quanto às afirmações dos policiais, é de se consignar que são dignos de crédito seus depoimentos, eis que agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

E, diante do robusto conjunto probatório, resta comprovado que houve a consumação do crime de tráfico de drogas e que o réu é o autor, porque, além da apreensão de grande quantidade de maconha, cocaína e da droga sintética denominada 25E-NBOH, além do K4 - confirmar a denúncia anônima e as observações - e de toda a prova oral colhida, em fase policial e em juízo, o acusado confessou a prática delitiva, afirmando que estava vendendo os entorpecentes há cerca de 20 dias.

E, como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim 218.429-3/3 - Rel. Des. Nelson Fonseca - 6ª C. - J. 17.4.97 - Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

Reitero, o réu assumiu para si a totalidade do entorpecente encontrado, discriminando que eram, à exceção da maconha, destinados à venda, apontando inclusive os preços pelos quais os comercializava. Assim, e diante do relato dos policiais e das demais circunstâncias da apreensão, certa a autoria delitiva.

No mais, conforme o tipo penal, para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, a conduta "transportar", "guardar", e "manter em depósito", praticadas pelo acusado, ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

No mais, acrescento que em que pese Higor ter alegado que guardava produtos químicos para o preparo de pedra-sabão - consistindo em verdadeiro mini laboratório, conforme relato do policial Kauzio - tal alegação não convence, notadamente porque é inequívoco que o custo e dispêndio de tempo não justificariam tamanho trabalho, além a mencionada confissão aos policiais, quando admitiu estar estudando química, e da mais completa ausência de mínimos indicativos de que no local teria sabão ali produzido, tudo a indicar que pretendia mesmo era a produção de drogas sintéticas.

A despeito do pleito da r. defesa, não vislumbro ser a hipótese de aplicação do redutor do artigo 84º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado dispunha de grande quantidade e variedade de drogas, inclusive o K-4, consistente em maconha sintética e de muito fácil disseminação (inclusive em estabelecimentos prisionais, onde é enviada na forma de carta), sendo impossível aceitar que se trata de pequeno traficante, ainda que primário, o que se reitera pela variedade do entorpecente e pela afirmação dele próprio de que estaria vendendo drogas como meio de vida dadas as dificuldades financeiras advindas da pandemia da Covid-19.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, dada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, o potencial de produção no mini laboratório, e seu fácil poder de disseminação, de alto potencial de dano social, fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, 1/2 além do mínimo.

Na segunda fase, pela atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, para

Assim, perfaz-se a pena final em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias- multa, à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do

condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, conforme previsto pelo artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90.

Considerando que o acusado, agraciado com a liberdade provisória, não voltou a incidir em prática delituosa, ao menos ao que se sabe, reputo ausentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, pelo que defiro o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar HIGOR DE PAULA NOGUEIRA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, em seu valor unitário mínimo, facultado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Fica autorizada a destruição da droga.

Após o trânsito, destruam-se os objetos apreendidos.

Declaro o perdimento do valor apreendido em favor da União, eis que o acusado confessou ser proveniente do tráfico de drogas.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA